

1500855-90.2022.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

"O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500855-90.2022.8.26.0079 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500855-90.2022.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação

de Prisão em Flagrante - 2099743/2022 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 24242178 - DISE-

DEL.SEC.BOTUCATU, 2099743 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALLAN CRISTHIAN ANDRIOTTI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Vistos.

ALLAN CRISTHIAN ANDRIOTTI, qualificado nos autos, foi denunciado e se viu processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia 11 de abril de 2022, por volta das 15h00min, na Rua Mirabeau Camargo Pacheco, nº 597, Parque Santa Ines, nesta cidade e comarca, tinha em depósito drogas, para fins de tráfico, consistentes em 262 (duzentas e sessenta e duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 351,40 gramas, drogas que determinam dependência física ou psíquica, conforme laudo de constatação provisória de fls. 19/22 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 50/52, o que fazia sem autorização e em desacordo com

determinação legal ou regulamentar.

Conforme o apurado, ALLAN tinha em depósito entorpecentes, para entrega e consumo de terceiras pessoas.

Em razão do intenso comércio de drogas realizado no local, foi solicitado mandado de busca e apreensão a ser cumprido em dois apartamentos do condomínio.

Na data dos fatos, em cumprimento do citado mandado de busca domiciliar, os agentes policiais foram até o local, conhecido como "Predinhos da Vila Jardim", e logo que chegaram avistaram ALLAN. Demonstrando nervosismo extremo, o denunciado empreendeu fuga, ingressando em um dos apartamentos, sendo perseguido pelos policiais, que notaram que havia uma porção de maconha em cima da mesa.

No mesmo imóvel, em cima do rack da sala, foi apreendido um pacote, contendo a importância de R\$ 1.210,00. No interior do guarda-roupa, no quarto de ALLAN, foram localizadas mais duzentas e sessenta e uma porções de maconha (cf. auto de exibição e apreensão de fls.13).

Indagado pelos agentes policiais, ALLAN admitiu a mercancia de drogas, sobrevivendo sua prisão em flagrante. Perante a Autoridade Policial, o denunciado admitiu a propriedade da droga, mas afirmou que ela era destinada ao seu consumo (denúncia - fls. 60/62).

Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação do réu nos termos do artigo 55, "caput", da Lei 11.343/06 (fls. 63).

O réu foi notificado (fls. 96) e apresentou defesa preliminar (fls. 74/76). A denúncia foi recebida (fls. 78) e o réu foi citado (fls. 98).

Durante a instrução foram ouvidas uma testemunha arrolada de acusação, uma testemunha de defesa, e o réu foi interrogado (fls. 111/113).

Em memoriais escritos, o representante do Ministério Público pugnou pela integral procedência da ação, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 158/163).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, e a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pugnando pela aplicação da pena no mínimo legal, e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 167/177).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: auto de prisão em flagrante (fls. 01/09), boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (fls. 13), laudo de constatação provisória (fls. 19/22), laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 50/52), relatório final (fls. 53/55), os depoimentos das testemunhas, e a

confissão do acusado.

Interrogado em juízo, o réu esclareceu: "que realmente no dia dos fatos aconteceu isso mesmo, só que não estava no tráfico de drogas, estava apenas guardando, por momentos de dificuldade que estava passando, fazia uns bicos de ajudante de pintor, bicos de ajudante de pedreiro, e muitas das vezes por baixa experiência acabava dispensando o depoente. Afirmou que foi aí que as coisas foi ficando mais difíceis, pela pandemia, também parada as obras, o depoente perguntava se podia retornar para continuar trabalhando, eles falavam que não precisava mais, pagavam ao depoente o que ele tinha trabalhado e dispensavam de novo. Disse que foi entregando currículo e acabou que não foi chamado em nenhum lugar. Como os predinhos do CDHU é conhecido pelo ponto de tráfico de drogas e o depoente é morador de lá, viram que o depoente estava passando necessidade, não estava conseguindo pagar o aluguel, não estava conseguindo comprar alimentos, produtos de higiene, acabaram oferecendo ao depoente para guardar essa maconha. Não pensou duas vezes, viu que estava passando dificuldade e acabou aceitando. Ofereceram ao depoente duzentos reais por semana e umas porções de maconha para consumo, e aceitou e na segunda vez que guardou, acabou acontecendo esse fato. Está bastante arrependido pelo que fez, essa vida não é para o depoente, não é o que quer para a vida, fez mesmo porque estava passando bastante dificuldade, não estava conseguindo pagar o aluguel, as coisas estavam ficando cada vez mais difícil para o depoente, e foram lá e ofereceram ao depoente, que acabou aceitando. Afirmou que quando menor teve um processo por tráfico. Concluiu o Ensino Médio, tem os estudos completos, tem curso de Logística, Horticultura, fez dois cursos de Espanhol, fez panificação também, que se lembra por enquanto é só isso. Afirmou que guardava as drogas, não ficava no tráfico de drogas, aceitou porque estava passando muita dificuldade, então ofereceram ao depoente. Era pago com dinheiro e maconha para consumo (essência do interrogatório de fls. 114).

A testemunha JOÃO DE OLIVEIRA FERNANDES, policial civil, afirmou que "no dia dos fatos foi cumprir dois mandados de busca nos predinhos da Vila Jardim, que tinham sido motivo de denúncias. Afirmou que chegando lá com apoio da guarda se dirigiu ao apartamento do Allan. Quando a gente foi se aproximando do apartamento já visualizou ele subindo a escada entrando no apartamento. Entraram juntos, o depoente e um GCM. O Dr. Paulo também estava junto, e lá em cima da mesa da sala tinha uma porção de maconha. Em busca no quarto dele, encontrou uma sacola com mais de 261 parangas de maconha. Em cima do rack tinha um pacote de dinheiro, acha que é mil e duzentos reais. Ele admitiu que era para a venda da droga no local, só que na DISE na hora do interrogatório o acusado disse que a droga era para uso, mas lá ele admitiu que era para tráfico. Ele falou que o dinheiro não era do tráfico que ele tinha vendido uma moto. No local também estava uma moça que ele disse que era a namorada dele que ela não sabia de nada, não tinha participação em nada, e ela foi liberada. O Dr. Paulo que pediu, foram dois mandados nesse dia, acredita que foi denúncias que ele recebeu. Afirmou que foi encontrado mil e duzentos reais, mas ele disse que não era do tráfico, ele disse que tinha vendido uma moto. Disse que a droga foi encontrada dentro do apartamento do acusado, tinha uma porção em cima da mesa, e 261 estava no guarda-roupa dele. O acusado não era conhecido dos meios policiais pelo depoente (essência do depoimento de fls. 114).

A testemunha de defesa TATIANE DE FATIMA ANDREOZI DE CAMARGO é genitora do acusado, e com relação a ele pode dizer que em casa ele é super bonzinho, ele estudou, terminou o estudo dele tudo certinho, ele fez curso, estava fazendo bicos porque não estava conseguindo emprego. Estava tentando arrumar emprego, ficar trabalhando tudo certinho, ele se casou com a mulher dele, morava com ela. Afirmou que sobre os fatos não sabia, que mora em outro bairro, conversava com ele sobre assuntos que ouviu falar, ele negou tudo, não sabia de nada assim, até o fato acontecido. Depois do ocorrido ficou sabendo que ele guardava, não vendia, ele era usuário, segundo conversas ele fazia uso de maconha (essência do depoimento de fls. 114).

Como se vê, o réu confessou os fatos afirmando que realmente estava guardando

drogas para terceiros, e era pago em dinheiro e em maconha para seu uso.

Ademais, as testemunhas ouvidas corroboraram a confissão do réu.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

“a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes.” (RTDTACRIM 6/63).

O depoimento do policial civil é coerente. A quantidade de droga apreendida; a forma do seu acondicionamento; e a confissão do acusado, são suficientes para definir a finalidade de tráfico.

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, “caput”, da Lei de Tóxicos.

A prova coligida é firme e segura a evidenciar a prática do tráfico de drogas pelo acusado.

Outrossim, o laudo de fls. 50/52 resultou positivo para maconha.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque a quantidade de entorpecentes não ajuda na aceitação desta tese.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo, ainda, que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato do réu ter em depósito drogas, para aqueles fins.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado tinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O acusado é primário (fls. 138/141). Contudo, atento ao que estabelece o artigo 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade decorrente da grande quantidade de entorpecentes apreendidos (262 porções de maconha, pesando 351,40 gramas), quantidade essa suficiente para razoável disseminação, fixo a pena base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao mínimo legal, pela aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor menor.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade de entorpecentes, bem como as passagens pela Vara da Infância e Juventude (fls. 23), demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o crime e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a

Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes

hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

E ainda:

“TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras seguras dos policiais que efetuaram as diligências. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO. Impossibilidade. A noção de tráfico Ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização. PENA. DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4º DA LEI Nº 11.343/06. Impossibilidade. Prova toda no sentido de que o réu se dedica a atividade criminosa desde a sua adolescência. RECURSO DESPROVIDO (Apelação criminal nº 990.09.031867-8, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Machado de Andrade, v.u., 18.06.2009).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ALLAN CRISTHIAN ANDRIOTTI ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos (fls. 13), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário.

Caso algum dos bens apreendidos não possuam qualquer valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente. O réu, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que assim respondeu ao processo.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lancem o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P.I.

Botucatu, 23 de novembro de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA